

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 2편 -

자본시장법

(11문항)

1

28회, 33회, 35회, 37회 기출

56

**금융투자업의 적용배제에 대한 설명이다.
틀린 항목의 개수는?**

- 가. 자기의 계산으로 투자신탁의 수익증권을 발행하는 것은 투자매매업에 해당하지 않는다.
- 나. 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 것은 투자중개업에 해당하지 않는다.
- 다. 종금사가 어음관리계좌(CMA)를 판매하고 운영하는 것은 집합투자업에 해당하지 않는다.
- 라. 집합투자기구평가회사, 채권평가회사, 공인회계사 등 해당 법령에 따라 자문용역을 제공하고 있는 자가, 해당 업무와 관련된 분석정보를 제공하는 경우는 투자자문업에 해당하지 않는다.

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

해설: 틀린 항목의 개수는 1개('가')이다. '가'는 투자매매업의 인가를 받아야 가능한 업무이며 나머지는 각각의 금융투자업의 적용이 배제되므로 인가나 등록을 받지 않아도 업무 수행이 가능하다.

[보충(가)] 자기의 계산으로 '투자신탁의 수익증권/투자성있는 예금·보험/특정 파생결합증권을 제외한' 증권을 자기가 발행하는 경우는 투자매매업의 적용이 배제된다. 즉 자기가 '투자신탁의 수익증권을 발행하는 것'은 투자매매업에 해당하므로 투자매매업의 인가를 받아야 발행이 가능하다.

2

❖ 6가지 금융투자업의 '적용이 배제'되는 경우

▶ 투자매매업의 주 업무: 발행, 인수업무

(1) 투자매매업의 적용이 배제되는 경우

- '투자신탁 수익증권/투자성있는 예금·보험/특정 파생결합증권을 발행하는 경우'를 제외한 증권을 자기가 발행하는 경우
- 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우

(2) 투자중개업의 적용이 배제되는 경우

- 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우
- 거래소가 증권시장 및 파생상품시장을 개설, 운영하는 경우 (거래소는 자본시장법상 금융위 허가)

(3) 집합투자업의 적용이 배제되는 경우

- 투자자예탁금의 예치·신탁업무
- 중금사의 어음관리계좌(CMA) 업무

✓ '배제'의 취지: 해당 업무의 본질상 특정 금융투자업에 속할 수 있으나, 이를 배제해 줌으로써 해당 업무가 원활하게 수행될 수 있도록 함(규제완화)

인가·등록 없이도 업무수행 가능

3

❖ 6가지 금융투자업의 적용이 배제되는 경우

(4) 투자자문업의 적용이 배제되는 경우

유사투자자문업

- 불특정 다수를 대상으로 한 발행, 방송 등을 통해서 일방적으로 조언을 하는 경우 (의견교환X)
- 역외 영업특례에 해당하는 역외 투자자문업
- 펀드평가회사, 채권평가회사, 회계사 등 법령에 따라 자문용역을 수행하는 자가 해당 업무와 관련된 분석 정보를 제공하는 경우

(5) 투자일임업의 적용이 배제되는 경우

- 투자중개업자가 투자자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 투자판단의 전부나 일부를 위임받을 필요가 있는 경우

[예] 투자자가 금융투자상품의 매매거래일과 그 매매거래분의 총매매 수량이나 총매매 지정금액을 지정한 경우로서 투자자로부터 그 지정범위에서 금융투자상품의 수량·가격·시기에 대한 투자판단의 일임을 받는 경우

(6) 신탁업의 적용이 배제되는 경우

- '담보부사채신탁법'에 따른 담보부사채에 관한 신탁업, '저작권법'에 의한 저작권신탁관리업

4

2022.11
기출복원

금융투자업의 적용배제에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 것은 투자중개업에 해당하지 않는다.
- ② 종금사가 어음관리계좌를 판매하고 운용하기 위해서는 집합투자업의 인가를 받아야 한다.
- ③ 유사투자자문업은 투자자문업의 적용이 배제된다.
- ④ 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우는 투자매매업의 적용이 배제된다.

② 종금사의 어음관리계좌(CMA)에 대한 업무는 집합투자업의 적용이 배제된다.

5

2023.06
기출복원

다음 중 금융투자업의 적용이 배제되는 경우가 아닌 것은?

- ① 투자신탁 수익증권, 투자성 있는 예금·보험 및 파생결합증권을 자기가 발행하는 경우
- ② 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우
- ③ 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우
- ④ 종합금융회사가 어음관리계좌(CMA) 업무를 취급하는 경우

① '투자신탁 수익증권, 투자성 있는 예금·보험 및 파생결합증권'을 제외한
다른 증권을 자기가 발행하는 경우는 투자매매업의 적용이 배제된다.

6

신유형

57

온라인소액투자중개업에 대한 설명이다. 가장 적절한 것은?

- ① 온라인소액투자중개업자는 온라인상에서 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 채무증권, 지분증권, 파생결합증권의 모집 또는 사모에 관한 중개를 영업으로 하는 투자중개업자를 말한다.
- ② 주요 인가요건으로서 5억원 이상의 자기자본을 갖추어야 한다.
- ③ 온라인소액투자중개업자는 온라인소액증권발행인의 요청에 따라 투자자의 자격 등을 합리적이고 명확한 기준에 따라 제한할 수 있다.
- ④ 온라인소액투자중개업자는 자신이 운영하는 홈페이지에 투자광고를 게시할 수 있으며 다수의 투자자를 상대로 투자광고 내용을 문자로 전송할 수 있다

해설: 옳은 내용은 ③번이다. '① 파생결합증권이 아니라 투자계약증권, (※파생결합증권(DLS/ELS)은 장외파생상품 경영인가를 받은 증권회사가 발행함)
② 인가요건이 아닌 등록요건, ④ 투자광고는 홈페이지 이외의 수단을 통해 투자광고할 수 없다

7

※온라인소액투자중개업

- (1) 온라인소액투자중개업자 정의: 온라인상에서 타인의 계산으로 '채무증권/지분증권/ 투자계약증권 (암기: 채.지.투)'의 모집 또는 중개를 영업으로 하는 투자중개업자이다. (← 협회 타시험 기출지문)
- (2) 주요 등록요건: 5억원 이상의 자기자본을 갖출 것, 사업계획이 타당하고 건전할 것 등
[보충] 등록대상 금융투자업: 투자자문업, 투자일임업, 온라인소액투자중개업, 일반사모집합투자업
- (3) 온라인소액투자중개업자에 대한 영업행위 규제
 - ㉠ 자신이 중개하는 증권을 자기의 계산으로 취득하거나 청약을 주선 또는 대리하는 행위는 금지된다.
 - ㉡ 발행인의 요청에 따라 투자자의 자격 등을 합리적이고 명확한 기준에 따라 제한할 수 있다. (← 협회 타시험 기출지문)
 - ㉢ 증권의 청약기간이 만료된 경우에는 증권의 청약 및 발행에 관한 내역을 지체없이 투자자에게 통지해야 한다.
 - ㉣ 아래의 행위를 제외하고는 증권청약을 권유하는 일체의 행위는 금지된다 (아래행위는 허용대상)
 - 투자광고를 자신의 홈페이지에 게시하거나 '투자광고가 게시된 인터넷 홈페이지 주소 등'을 제공하는 행위
 - 온라인소액증권발행인이 게재하는 내용을 자신의 인터넷 홈페이지에 게시하는 행위
 - 사모의 방식으로 증권 청약을 권유하는 경우 온라인소액증권발행인이 게재하는 내용을 특정 투자자에게 전송하는 행위
 - 자신의 인터넷홈페이지를 통하여 자신이 중개하는 증권 또는 온라인소액증권발행인에 대한 투자자들의 의견이 교환될 수 있도록 관리하는 행위 (← 협회 타시험 지출지문임)
- (4) 투자광고특례: 온라인소액투자중개업자나 소액증권발행인은 해당 온라인소액중개업자가 개설한 인터넷 홈페이지 이외의 수단을 통해서 투자광고를 하는 행위는 금지된다. [예] 문자전송 방식의 투자광고는 금지된다.

8

29회, 32회, 35회, 37회 기출

58

**‘자기거래(자기계약)의 금지’와 관련한
다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?**

- ㉠ 투자자로부터 금융투자상품의 매매위탁을 받은 투자중개업자가 본인이 투자매매업자로서 투자자의 거래상대방이 되고자 한 경우는 자기거래가 허용된다.
- ㉡ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자의 매매위탁을 받고 증권시장 또는 파생상품시장에서 매매가 이루어지게 한 경우는 자기거래가 허용된다.
- ㉢ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자의 매매위탁을 받고 다자간매매채결회사를 통해 매매가 이루어지게 한 경우는 자기거래가 허용된다.
- ㉣ 종합금융투자사업자가 법령에 따른 단기금융업무 상으로 금융투자상품의 장외매매가 이루어지게 한 경우는 자기거래가 허용된다.

해설: ㉠은 자기거래 금지를 말하는 ‘자기거래 금지의 정의’이고, 나머지(㉡, ㉢, ㉣)는 자기계약 금지의 예외로서 자기거래가 허용되는 대상이다.

9

※‘자기거래(자기계약) 금지’ 조항의 정의(㉠), (2)는 정의의 다른 표현)

- (1) 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 있어 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 아니 된다.

→예를 들어 ‘고객의 매수주문(by 투자중개업자)↔회사의 매도주문(by 투자매매업자)’이 매칭되면 자기거래가 되고 이 경우 고객의 손해가 발생할 우려가 크므로 금지가 된다.

- (2) 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위탁받은 투자중개업자가 고객의 대리인이 됨과 동시에 그 거래 상대방이 될 수 없다.

→‘고객의 대리인’은 투자중개업자로서의 주문을 받는 것이고 ‘동시에 그 거래상대방이 되는 것’은 고객의 주문에 대해 투자매매업자로서 본인의 계산으로 그 주문의 상대방이 되는 것을 말한다.

[예외] ‘㉠장내시장(증권시장, 파생상품시장)의 매매, ㉢다자간매매채결회사에서의 매매’ 등은 예외가 적용된다(·불특정다수 간에 거래가 이루어지는 시장에서는 의도적으로 특정주문의 상대방이 되는 것이 불가하기 때문에 자기거래가 발생할 수 없기 때문).

10

2024.03
기출복원

이해상충방지체계의 일환으로서 자기계약(자기거래) 금지에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품에 관한 매매에 있어서 자신의 본인 이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 아니 된다.
- ② 자기거래는 이해상충이 크게 발생하므로 금융투자업종사자는 금융소비자가 동의를 했다 하더라도 금융소비자의 거래당사자가 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 아니 된다.
- ③ 투자중개업자가 투자자로부터 장내시장(증권시장, 파생상품시장)에서의 매매를 위탁 받아 거래가 이루어지게 하는 경우는 자기거래금지가 적용되지 않는다.
- ④ 투자중개업자가 투자자로부터 다자간매매체결회사에서의 매매를 위탁 받아 거래가 이루어지게 하는 경우는 자기거래가 적용되지 않는다.

② 금융소비자의 동의가 있는 경우는 자기거래금지가 적용되지 않는다.

11

❖ 자기거래(자기계약)의 금지

- | | |
|--------|--|
| 정
의 | <p>(1) 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 있어 자신이 본인 이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 안된다.</p> <p>(2) 금융투자업 종사자는 금융소비자가 동의한 경우를 제외하고는 금융소비자의 거래상대방이 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 안된다.</p> |
| 예
외 | <p>(1) 투자중개업자가 투자자로부터 증권시장, 파생상품시장 또는 다자간매매체결회사 에서의 매매의 위탁을 받아 증권시장, 파생상품시장 또는 다자간매매체결회사 를 통하여 매매가 이루어지도록 한 경우</p> <p>(2) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 자기가 판매하는 집합투자증권을 매수하는 경우</p> <p>(3) 종합금융투자사업자가 단기금융업무에 따라 금융투자상품을 장외에서 거래한 경우</p> <p>(4) 그 밖에 공정한 가격형성과 거래의 안정성·효율성 도모 및 투자자보호에 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우</p> |

12

7년 전 출제 이후 재출제

59

투자매매업자 및 투자중개업자의 불건전 영업행위 금지에 대한 내용이다. 가장 적절 하지 않은 것은?

- ① 투자중개업자 또는 투자매매업자는 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도의 청약이나 주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우, 고객의 주문을 체결하기 전에 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제3자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위를 할 수 없다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 투자자에게 공표함에 있어서, 그 조사분석자료의 내용이 사실상 확정된 때로부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 조사분석자료의 대상이 된 금융투자상품을 자기의 계산으로 매매하는 행위를 할 수 없다.
- ③ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 주권 등 일정한 증권의 모집 또는 매출과 관련된 계약을 체결한 날로부터 그 증권이 최초로 증권시장에 상장된 후 3개월 이내에 그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공할 수 없다.
- ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하도록 할 수 없다.

정답③ 3개월이 아니라 40일이다.

13

투자매매업자 및 투자중개업자의 불건전 영업행위의 금지

- (1) 선행매매(front running) 금지: 동 문항 ①번 지문
- (2) 조사분석자료 공표 후 매매(scalping) 금지: 동 문항 ②번 지문
- (3) 조사분석자료에 대한 성과보수 금지 조사분석자료의 작성을 담당하는 자에 대해서는 일정한 기업금융업무*와 연동된 성과보수를 지급할 수 없다.
* '일정한 기업금융업무'는 조사분석자료의 왜곡가능성이 큰 업무(인수업무, 인수·합병에 대한 조언업무 등)
- (4) 모집·매출과 관련된 조사분석자료 공표·제공 금지: 동 문항 ③번 지문('40일'로 수정)
- (5) 투자권유대행인·투자권유자문인력 이외의 자의 투자권유 금지 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하도록 할 수 없다.
- (6) 일임매매 금지 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품의 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운영하는 행위, 즉 일임매매를 할 수 없다. • 예외: 투자일임업 형태로 하는 경우는 당연히 인정되며, 투자매매업·투자중개업의 경우는 투자자보호차원의 일정요건을 충족 시 예외가 인정된다.

14

투자매매업자 및 투자중개업자의 불건전 영업행위의 금지

(7) 기타 불건전영업행위 금지(일부 발췌)

- 서면으로 일반투자자와 같은 대우를 받겠다고 통지한 전문투자자의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위(‘전문투자자’에는 금융기관 등의 기관투자자는 제외)
- 투자자에게 해당 투자매매업자·투자중개업자가 발행한 자기주식의 매매를 권유하는 행위
- 손실보전금지 및 불건전영업행위 금지를 회피할 목적으로 하는 행위로서 장외파생 상품거래, 신탁계약, 연계거래 등을 이용하는 행위
- 채권자로서 그 권리를 담보하기 위해 백지수표나 백지어음을 받는 행위 등

15

39회(신유형), 40회 기출

60 보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액 의 100분의 100까지 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 정부보증채, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권, 특수채, 파생결합증권

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

해설: 펀드재산의 100%까지 투자할 수 있는 동일종목 증권은 ‘3개(통안채, 정부보증채, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권)’이다. 특수채와 파생결합증권은 30%까지이다.

16

※공모 집합투자기구의 운용제한-동일종목 증권 투자한도 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없으나, 아래의 경우 예외가 적용된다 (10%를 초과하여 투자가능).

100%까지 투자가능	30%까지 투자가능
(1) 국채·통안채·정부보증채 (2) 부동산투자전문회사가 발행한 증권(부동산개발회사가 발행한 증권, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권) (3) 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 증권	(1) 지방채, 특수채, 파생결합증권 (2) 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD (3) OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권 (4) ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

17

2025.01
기출복원

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 특수채, 파생결합증권

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

④ 세가지 모두 해당된다
(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권은 30%까지 투자가능).

※특수채: 통화안정증권, 금융특수채(한국산업은행 등), 비금융특수채(LH공사 등), 지방공사채

18

39회, 40회, 41회 기출

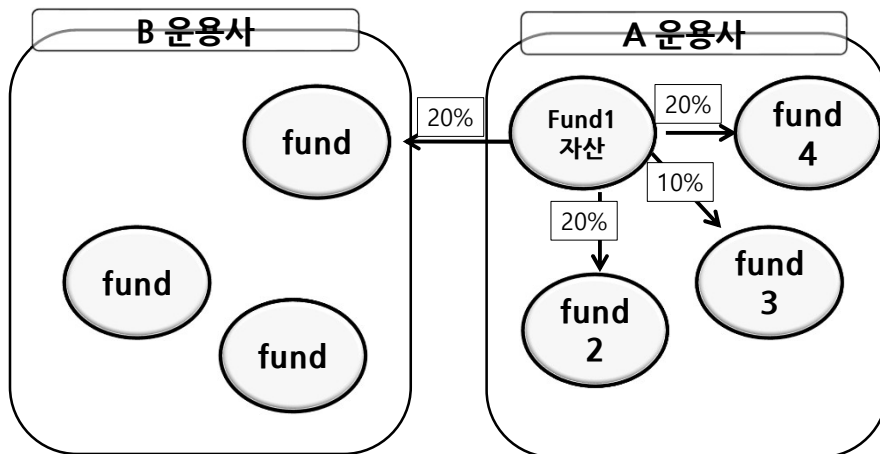
61

공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 동일법인이 발행한 지분증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 10%까지 투자가 가능하지만 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 20%까지 투자가 가능하다.
- ② 다른 집합투자증권에 투자할 경우, 동일 집합투자업자가 운용하는 개별 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 각 집합투자기구의 자산총액의 20%까지 투자가 가능하며 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 각 집합투자기구의 자산총액의 50%까지 투자가 가능하다.
- ③ 파생상품에 투자할 경우, 파생상품 투자에 따른 위험평가액이 집합투자기구 순자산의 100%를 초과하여 투자할 수 없다.
- ④ 부동산에 투자할 경우, 국내 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 취득한 경우 집합투자규약이 정하는 기간 이내에는 해당 부동산을 처분할 수 없다.

해설: 국내 부동산의 경우, 주택법상의 주택과 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 불문하고 '취득 후 1년의 기간 이내'에는 처분이 원칙적으로 금지된다.
[비교] 국외부동산을 취득한 경우 '집합투자규약에서 정한 기간' 이내에는 처분할 수 없다.

19



지문 ③ 내용

다른 집합투자기구에 투자할 경우, 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 각 집합투자기구의 자산총액의 20%까지 투자가 가능하며 동일집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 각 집합투자기구의 자산총액의 50%까지 투자가 가능하다.

20

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (1) '동일종목 증권'에 대한 투자제한: 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없다. 단, 아래의 예외가 적용된다.
- ㉠ 100%까지 투자가 가능한 경우 (※ 증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드에 따라 다름)
 - ㉡ 국채·통안채·정부보증채
 - ㉢ 부동산개발회사 발행 증권, 부동산투자목적회사 발행 지분증권
 - ㉣ 부동산 및 부동산관련 자산이 기초자산의 70%이상을 차지하는 ABS
 - ㉤ 주택저당담보부채권(MBB), (또는 금융기관이 보증한 주택저당채권)
 - ㉥ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식, 채권 (or 대출채권)
 - ㉦ 30%까지 투자가 가능한 경우 (※ 동일종목 10% 투자제한의 예외)
 - ㉧ 지방채, 특수채, 파생결합증권
 - ㉨ 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD
 - ㉩ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권
 - ㉪ ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

21

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (2) '동일법인 지분증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 펀드를 기준으로 각 펀드의 경우 해당 법인 지분증권 총수의 10%, 전체 펀드의 경우 해당 법인의 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 것은 금지된다. 단, 아래의 예외(100% 가능)가 적용된다.
- ㉠ 부동산개발회사가 발행한 지분증권
 - ㉡ 부동산투자목적회사가 발행하는 지분증권
 - ㉢ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식
- (3) '파생상품'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.
- ㉠ 적격요건(국가 등, 적격등급받은 자, 적격등급 보증인, 담보제공)을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위
 - ㉡ 파생상품의 매매위험평가액이 펀드 순자산의 100%를 초과하여 투자하는 행위
 - ㉢ 동일법인 발행 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위
 - ㉣ 동일 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

22

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (4) '다른 집합투자증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 집합투자기구를 대상으로, 각 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 20%, 전체 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 50%까지 투자할 수 있다.
- (5) '부동산'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.
- ㉠ 국내 부동산(㉠주택법상의 주택/㉡주택법상의 주택이 아닌 부동산)의 경우 부동산 취득 후 1년 이내의 기간 내에 처분하는 행위. 단, 미분양주택(㉢)의 경우는 집합투자계약에서 정하는 기간이 적용.
 - ㉣ 국외 부동산의 경우 부동산 취득 후 집합투자계약에 정하는 기간 내에 처분하는 행위
 - ㉤ 펀드재산으로 부동산 매매시 '실사보고서'를 작성하고 비치해야 하며, 부동산 개발사업에 투자하는 경우는 '사업계획서'를 작성하고 비치해야 한다.

23

**2025.04
기출복원**

공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 동일종목 증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 자산총액의 10%까지 투자할 수 있는 것이 원칙이지만 국채나 통화안정증권에 대해서는 100%까지 투자가 가능하다.
- ② 동일법인이 발행한 지분증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 10%까지 투자가 가능하지만 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 20%까지 투자가 가능하다.
- ③ 다른 집합투자증권에 투자할 경우, 동일 집합투자업자가 운용하는 개별 펀드의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 집합투자기구의 자산총액의 20%까지 투자가 가능하며 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 각 집합투자기구의 자산총액의 50%까지 투자가 가능하다.
- ④ 부동산에 투자할 경우, 국내 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 취득한 경우 집합투자계약이 정하는 기간 이내에는 해당 부동산을 처분할 수 없다.

④ 국내 부동산의 경우, 주택법상의 주택과 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 불문하고 '취득 후 1년의 기간 이내'에는 처분이 원칙적으로 금지된다.
[비교] 국외부동산을 취득한 경우 '집합투자계약에서 정한 기간' 이내에는 처분할 수 없다.

24

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구에 대한 운용제한과 관련하여 빈칸을
옳게 연결한 것은?

- 각 집합투자기구의 자산총액의 ()를 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 없다.
- 동일종목 증권에 대한 투자 제한의 예외로서, 각 집합투자기구의 자산총액의 ()
까지 파생결합증권에 투자할 수 있다.

- ① 10%, 20%
- ② 10%, 30%
- ③ 20%, 30%
- ④ 20%, 50%

② '10%, 30%'이다.
동일종목 증권에 대한 10% 투자제한과
그 예외로서 파생결합증권에 대해서는 30%의 예외가 적용된다.

25

30회,34회,37회,39회 기출

62

집합투자증권의 환매에 대한 설명이다.
가장 적합한 것은?

- ① 투자자가 환매청구를 할 경우 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자에게 환매를 청구해야 한다.
- ② 부동산펀드, 특별자산펀드, 혼합자산펀드는 원칙적으로 환매금지형으로 설정·설립해야 하며, 이외에도
펀드자산총액의 20%를 초과하여 시장성 없는 자산에 투자하는 경우 환매금지형으로 설정·설립해야 한다.
- ③ 투자자의 환매청구가 있을 경우, 판매업자의 고유재산으로 해당 집합투자증권을 매입하여 환매대금을
지급하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 환매를 연기한 경우 4주 이내에 집합투자자 총회를 개최하여 환매에 관한 사항을 결의해야 한다.

옳은 내용은 ②번이다.

[비교] 시장성 없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과하거나 외화자산에 펀드재산의 50%를
초과하여 투자하는 경우는 법정환매기일(15일)을 초과하는 기일을 정하여 환매에 응할 수 있다.

26

※ 추가해설

- ① 투자자가 집합투자증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매업자(그 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자)에게 청구할 것을 원칙으로 한다.
 - 지급불능 등 판매업자에게 청구가 불가능한 경우는 집합투자업자에게 청구함.
- ③ 집합투자업자 또는 투자회사 등은 환매대금을 지급하는 경우 집합투자재산으로 소유 중인 금전 또는 집합투자재산을 처분하여 조성한 금전으로 하여야 한다(redemption 방식) 단, 투자자 전원의 동의를 얻은 경우에는 집합투자재산으로 지급이 가능하다.
 - * 판매업자의 고유재산으로 집합투자증권을 매수하는 환매하는 방식(repurchase 방식) 은 현재 사용되지 않는다.
- ④ 환매가 연기된 경우 6주 이내에 집합투자자총회를 개최하여 환매연기에 관한 사항을 결의해야 한다.

27

**2024.03
기출복원**

집합투자증권의 환매에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 환매금지형 집합투자기구가 아닐 경우 투자자는 언제든지 집합투자증권의 환매를 청구할 수 있다.
- ② 투자자가 환매청구를 할 경우 해당 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 환매를 청구해야 한다.
- ㉡ ③ 투자자의 환매청구가 있을 경우, 판매업자의 고유재산으로 해당 집합투자증권을 매입하여 환매대금을 지급하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 환매수수료는 집합투자증권의 환매를 청구하는 투자자가 부담하며 집합투자재산에 귀속된다.

③ 환매대금은 집합투자업자가 집합투자재산으로 보유 중인 금전 또는 집합투자재산을 처분하여 조성한 금전으로 지급해야 한다. ③에서 판매업자란 '집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자'를 말한다

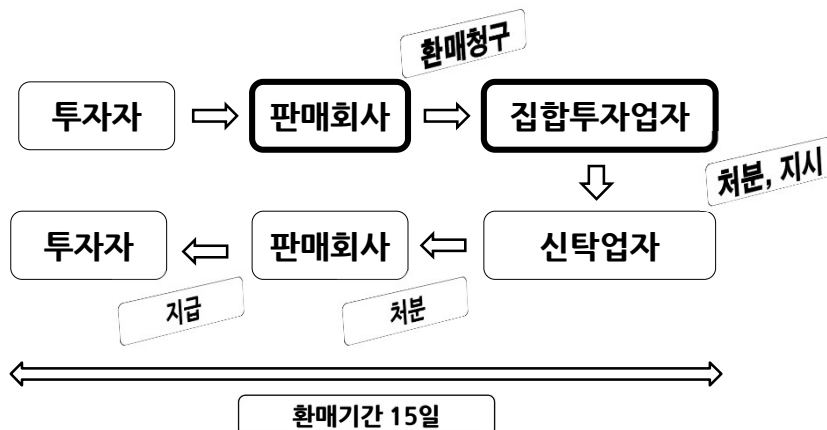
28

❖ 집합투자증권의 환매

- (1) 환매금지형이 아닌 경우 언제든지 환매청구가 가능하며, 환매금지형의 경우 집합투자증권의 발행일로부터 90일 이내로 증권시장에 상장해야 한다.
- (2) 투자자가 집합투자증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매업자(그 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자)에게 청구할 것을 원칙으로 한다.
- (3) 집합투자업자 또는 투자회사 등은 환매대금을 지급하는 경우 집합투자재산으로 소유 중인 금전 또는 집합투자재산을 처분하여 조성한 금전으로 하여야 한다(redemption 방식). 단, 투자자 전원의 동의를 얻은 경우에는 집합투자재산으로 지급이 가능하다.
 - ▶참고: 판매업자의 고유재산으로 집합투자증권을 매수하는 환매하는 방식(repurchase 방식)은 현재 사용되지 않는다.
- (4) 집합투자업자는 환매청구일로부터 15일 이내에서 집합투자계약에서 정한 환매일에 환매대금을 지급하는 것을 원칙으로 한다.
 - ▶환매연기사유: ㉠ 시장성없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과하여 투자하는 경우, ㉡ 외화자산에 펀드재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우
- (5) 환매수수료는 투자자가 부담하고 집합투자재산에 귀속된다.

29

✓ 환매 FLOW



30

30회, 38회, 41회 기출

63

환매금지형 집합투자기구는 원칙적으로 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없지만 다음 중 어느 하나의 요건을 충족하면 집합투자증권을 추가로 발행할 수 있다. 그 요건을 잘못 나열한 것은?

- ① 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- ② 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- ③ 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- ④ 각종 보수의 지급이나 환매대금 마련을 위해 필요한 경우로서 판매업자나 신탁업자의 확인을 받은 경우

해설: ④는 추가발행이 가능한 4가지 요건에 해당하지 않는다.

④는 '기존투자자 에게 집합투자증권의 보유비율에 따라서 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수 기회를 부여하는 경우'가 옳다. (기업의 유상증자발행시 '주주우선공모방식'에 해당)

31

✓ 환매금지형 집합투자기구

**환매금지형
펀드**

폐쇄형펀드



✓ 90일 이내 상장 의무

존속기간 설정

✓ 추가발행제한 (예외있음)

✓ 시장성없는 자산에 **20%**를 초과하여 투자시 환매금지형 설정



[비교] 시장성없는 자산에 **10%**를 초과할 경우는 환매연기가 가능함

32

✓ 환매금지형에서 추가발행이 가능한 사유

- (1) 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- (2) 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- (3) 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- (4) 기존투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라서 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우

33

2024.11
기출복원

집합투자증권의 환매에 대한 설명이다.
틀린 항목의 개수는?

- 가. 투자자는 환매금지형 집합투자기구를 제외한 모든 집합투자기구에 대해 언제든지 환매청구를 할 수 있다.
- 나. 투자자는 해당 집합투자기구의 신탁업자에게 환매청구를 하는 것이 원칙이다.
- 다. 투자자의 환매청구가 있을 경우, 판매업자의 고유재산으로 해당 집합투자증권을 매입하여 환매대금을 지급하는 것을 원칙으로 한다.
- 라. 투자자 전원의 동의를 얻은 경우에는 금전이 아닌 집합투자재산으로 환매대금을 지급할 수 있다.
- 마. 시장성 없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과하거나 외화자산에 펀드재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우는 법정환매기일(15일)을 초과하는 기일을 정하여 환매에 응할 수 있다.
- 바. 환매를 연기한 경우 4주 이내에 집합투자자 총회를 개최하여 환매에 관한 사항을 결의해야 한다.
- 사. 환매수수료는 집합투자증권의 환매를 청구하는 투자자가 부담하며 집합투자재산에 귀속된다.

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

나: 집합투자업자에게 청구한다, 다: 집합투자재산을 처분해서 환매한다, 바: 6주이다.

34

❖ 집합투자증권의 환매

- (1) 환매금지형이 아닌 경우 언제든지 환매청구가 가능하며, 환매금지형의 경우 집합투자증권의 발행일로부터 90일 이내로 증권시장에 상장해야 한다.
- (2) 투자자가 집합투자증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매업자(그 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자)에게 청구할 것을 원칙으로 한다.
- (3) 집합투자업자 또는 투자회사 등은 환매대금을 지급하는 경우 집합투자재산으로 소유 중인 금전 또는 집합투자재산을 처분하여 조성한 금전으로 하여야 한다. 단, 투자자 전원의 동의를 얻은 경우에는 집합투자재산으로 지급이 가능하다.
 - ▶ 예외: MMF: 펀드별 판매규모의 5% or 100억원 중 큰 금액의 범위에서 환매청구일 기준가격으로 매수 MMF이외: 판매회사가 펀드규약에서 정한 환매가격/환매일에 그 집합투자증권의 일부를 불가피하게 매수하는 경우.
- (4) 집합투자업자는 환매청구일로부터 15일 이내에서 집합투자규약에서 정한 환매일에 환매대금을 지급하는 것을 원칙으로 한다.
 - ▶ 환매기일 연기사유: ㉠ 시장성없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과하여 투자하는 경우, ㉡ 외화자산에 펀드재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우
- (5) 환매수수료는 투자자가 부담하고 집합투자재산에 귀속된다.
- (6) 환매가 연기된 경우에는 6주 이내로 총회를 열고 환매연기에 관한 사항을 의결해야 한다.

35

29회, 32회, 37회, 40회 기출

64

전매제한조치를 위해 예탁된 증권(보호예수된 증권)에 대해서, 예외적으로 인출이 허용 되는 사유가 아닌 것은?

- ① 공개매수신청에 대해 응모를 하기 위한 경우
- ② 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
- ③ 회사의 합병, 분할, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환 이전에 따라 다른 증권으로 교환하기 위한 경우
- ④ 액면 또는 권면의 분할 또는 합병에 따라 새로운 증권으로 교체하기 위한 경우

공개매수신청에 응모하기 위해 인출하는 것은 주권의 소유권이 변경되는 것이므로 (전매제한조치에 위배), 보호예수의 예외적 인출사유로 인정되지 않는다. 나머지 ②, ③, ④의 경우 주권의 소유권이 변경되지 않는 형식상의 사유에 해당하므로 인출이 허용된다.
(전매제한 조치가 필요한 이유: 청약권유 받은 자가 50인 미만인 경우 증권신고서 제출의무가 없지만 해당 증권이 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우 모집으로 간주(간주모집)하여 증권신고서를 제출(정보의 진실성 확보)하여야 한다. 따라서 증권신고서를 제출하지 않으려면 '전매제한조치'를 해야한다)

36

❖ 전매제한조치 (전매가능성 없음 → 간주모집X)

- (1) 증권을 발행한 후 예탁결제원에 예탁하고 1년간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우 (→보호 예수)
- (2) 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우
- (3) 전환권 등이 부여된 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
- (4) 채무증권의 경우 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 경우
- (5) 기업어음 및 파생결합증권이 특정금전신탁에 편입되는 경우, 특정금전신탁의 위탁자를 합산하여 50인 이상이 될 수 없다는 뜻을 기재한 경우
- (6) (전자)단기사채로서 만기가 3개월 이내인 경우 (자본시장법상 적용면제증권임)
- (7) 우리사주조합으로 취득한 주식을 수탁기관에 예탁하고 1년 간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우
- (8) 온라인소액투자중개를 통해 지분증권을 모집한 발행인이 일정한 요건을 모두 충족하는 경우
- (9) 국내 환류 가능성이 있는 해외발행증권에 해당되는 경우, 발행일로부터 1년 이내에 해당 증권을 거주자에게 양도할 수 없다는 것을 기재한 경우

(증권신고서 대상여부) 청약권유일 이전 6개월 이내에 모집에 의하지 아니한 자를 포함하여 50인 이상
(증권신고서 X) 1년간 전매제한 등 조치

37

❖ 보호예수된 증권의 인출사유

(공시규정 2-2) 예탁결제원 및 수탁기관은 예탁된 증권에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 발행인의 신청에 의하여 해당 증권의 인출을 허용할 수 있다.
이 경우 예탁결제원 또는 수탁기관은 사유가 종료되는 대로 해당 증권이나 전환권 등 권리의 행사에 따라 취득한 증권을 지체없이 재예탁하도록 하여야 한다.

1. 통일규격증권으로 교환하기 위한 경우
2. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기 위한 경우
4. 액면 또는 권면의 분할 또는 병합에 따라 새로운 증권으로 교환하기 위한 경우
5. 전환형 조건부자본증권을 주식으로 전환하기 위한 경우
6. 기타 상기 사유와 유사한 것으로서 감독원장이 인정하는 경우

38

28회, 30회, 32회, 35회 기출

65

투자설명서에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자설명서는 일반투자자를 상대로 하는 법정투자권유문서이므로, 그 일반투자자가 투자설명서의 교부를 받지 않겠다는 의사를 표시함에도 불구하고 교부되어야 한다.
- ② 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하는 경우 그리고 해당 집합투자증권의 투자설명서 내용이 직전과 동일할 경우는 투자설명서 교부 의무가 면제된다.
- ③ 개방형 집합투자증권 및 파생결합증권의 발행인은 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 1년마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 금융위에 제출해야 한다.
- ④ 증권신고서가 수리된 후 그리고 신고의 효력이 발생하기 전에는 예비투자설명서를 사용할 수 있으며, 예비투자설명서 사용시 신고의 효력이 발생하기 전이라는 사실을 명시하여야 한다.

해당 일반투자자가 투자설명서를 받기를 거부하는 의사표시를 서면, 전화 등으로 표시할 경우는 투자 설명서를 제공하지 않아도 된다. [보충] '누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자에게 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다' → 투자설명서가 '법정투자권유문서'임을 의미하고, 여기서 '누구든지'는 '전문투자자 등과 수령거부의사를 표시한 일반투자자를 제외한 투자자'를 말한다.

39

❖ 투자설명서 개요

▶ 투자설명서는 법정투자권유문서

▶ only 일반투자자

▶ 원칙적으로 투자설명서는 증권신고서와 내용이 동일

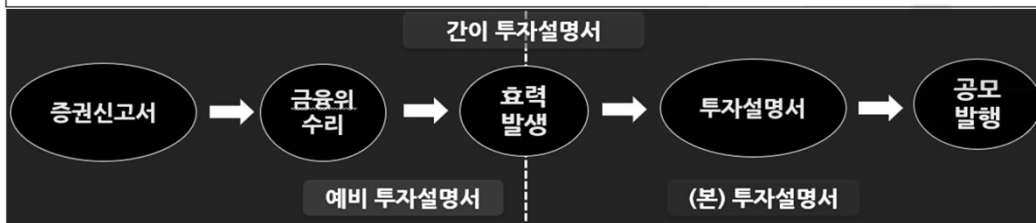
- (1) 투자설명서의 작성 및 공시
투자설명서는 증권신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락할 수 없다 (단, 영업기밀보호 등 필요한 경우는 생략가능).
- (2) 개방형 집합투자증권 및 파생결합증권에 특례
 - ① 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 1년마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자 설명서를 제출할 것(▶매년 업데이트).
 - ② 변경등록을 한 경우 변경등록의 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 그 내용을 반영한 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것
- (3) 투자설명서의 교부의무
 - ① 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다.
 - ② 투자설명서의 교부가 면제되는 자
 - ㉠ 전문투자자 등 일정한 전문가(예: 신용평가업자, 회계법인, 발행인에게 용역을 제공하는 공인회계사·변호사·변리사·세무사 등).
 - ㉡ 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 '서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자.
 - ㉢ 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당함.

40

❖ 투자설명서 개요

(4) 투자설명서의 사용방법

- ㉠ 증권신고서의 효력이 발생한 후 투자설명서를 사용하는 방법(▶정식 투자설명서).
 - ㉡ 증권신고서가 수리된 후 신고의 효력이 발생하기 전에 예비투자설명서를 사용하는 방법(▶예비투자설명서는 효력이 발생한 후에는 사용할 수 없음).
 - ㉢ 증권신고서가 수리된 후 신문·방송·잡지 등을 이용한 광고, 안내문·홍보전단 또는 전자전달 매체를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 방법(▶'수리된 후'에 사용가능하므로 결과적으로 간이투자설명서는 효력발생 전과 후 모두 사용이 가능함).
- ※ 집합투자증권의 경우 간이투자설명서만을 가지고 사용할 수 있으나, 투자자가 투자설명서의 사용을 별도로 요청하는 경우에는 그러지 아니하다.



41

2023.06
기출복원

투자설명서의 교부 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 투자설명서는 전문투자자와 일반투자자 모두에게 교부하는 것을 원칙으로 한다.
- ㉡ 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 뿐 아니라 전화, 모사전송, 전자우편 등으로 표시하는 경우에도 투자설명서의 교부가 면제된다.
- ㉢ 이미 취득한 것과 동일한 집합투자증권을 추가로 취득하려는 경우 투자설명서의 교부가 면제되지만, 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 달라진다면 투자설명서를 교부해야 한다.
- ㉣ 예비투자설명서는 증권신고서가 수리된 후부터 신고서의 효력이 발생하기 전의 기간에서만 사용할 수 있다.

㉠ 투자설명서는 일반투자자에게만 교부하는 것을 원칙으로 한다.

42

2022.06
기출복원

투자설명서에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자설명서는 원칙적으로 증권신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락할 수 없다.
- ② 발행인은 증권을 모집하거나 매출하는 경우 투자설명서 및 간이투자설명서를 증권신고의 효력이 발생하는 날에 금융위에 제출하여야 한다.
- ③ 개방형 집합투자증권의 경우 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 1년마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출해야 한다.
- ④ 전문투자자 등 일정한 전문가를 대상으로는 투자설명서의 교부가 면제되며, 일반투자자의 경우 서면 등으로 투자설명서의 수령에 대한 거부의를 표시한다고 하더라도 교부를 하는 것이 원칙이다.

④ 일반투자자에게 투자설명서를 교부하는 것은 법적 의무(법정투자권유문서)이지만, 투자설명서의 수령을 거부하는 의사표시를 할 경우(서면, 전화 등의 방법)에는 교부를 하지 않아도 된다. ('전문가 등': 전문투자자, 회계법인등의 용역제공자, 발행증권의 연고자 등)

43

29회(신유형), 33회, 36회, 38회 기출

66

조사결과에 대한 조치(자본시장 조사업무 규정)로서 부과할 수 있는 제재를 모두 연결한 것은?

- 가. 과태료부과, 과징금부과
나. 1년 이내 범위에서의 증권발행제한
다. 임원에 대한 1년 이내의 직무정지

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

정답: ①

해설: 부과할 수 있는 제재는 '가, 나'이다.

임원에 대한 제재로서 '다'는 '6개월 이내 직무 정지'가 옳다.

(유의사항) '금융기관 검사 및 제재에 관한 규정'이 아님

44

※ 자본시장조사 업무규정 상의 '조사결과조치'

(1) 형사벌칙 대상행위에 대한 관계자 고발 또는 수사기관 통보

[주의] 동 규정상 형사처벌을 직접 하지 않으므로 징역이나 벌금은 부과대상이 아니다.

(2) 위법행위 발견시 시정명령 또는 처분명령

(3) 과태료부과, 단기매매차익 발생 사실의 통보

(4) 상장법인 및 피검사기관에 대한 조치

- 인가·등록의 취소

- 증권발행제한(1년 이내의 범위)

- 임직원에 대한 제재 (* 주1)

- 임원: 해임요구, 6개월 이내의 직무정지, 문책경고, 주의적 경고, 주의

- 직원: 면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 경고, 주의

*주1: 임직원에 대한 제재사항(법 제422조)은 '직무윤리-외부통제-금융위의 임직원에

대한 제재'와 동일하며, 동 내용은 기본서에서 직접기술이 없으나 시험에 출제됨.

(5) 과징금 부과

45

2024.06
기출복원

자본시장 조사업무규정에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자본시장 불공정거래에 대한 조사는 원칙적으로 당사자의 동의와 협조를 전제로 한 청문적 성격의 행정상 임의조사의 성격을 띠지만, 시세조종 등에 대한 조사와 같이 압수·수색 등 강제조사의 성격이 함께 혼재된 특수한 성격을 갖는다.
- ② 한국거래소로부터 위법행위의 혐의사실을 이첩 받은 경우는 조사를 실시할 수 있다.
- ③ 당해 위법행위에 대한 제보가 익명 또는 가공인 명의의 진정·탄원·투서 등에 의해 이루어질 경우 조사의 면제대상이 된다.
- ④ 조사결과에 대한 조치로서 형사벌칙이 되는 대상에 대한 고발 또는 수사기관통보, 시정명령, 과태료 및 과징금 부과, 벌금 부과 등이 있다.

④ '자본시장조사업무 규정'상 형사제재는 직접 하지 않으므로(관계자 고발 수사 기관통보), 징역이나 벌금은 부과대상이 아니다.
'혐의' 뜻: 범죄를 저질렀을 가능성 (꺼릴 '혐', 의심할 '의')

46

❖ 자본시장 조사업무 규정

▶ 금융기관의 업무 및 재산상황에 대한 검사→ 금융감독원
▶ 자본시장의 불공정거래행위 조사
→ 증권선물위원회

(1) 자본시장의 불공정거래행위 등에 대한 조사업무를 말하며, 조사의 주체는 금융위 산하의 증권선물위원회이다.

(2) 조사의 실시

① 조사대상: 아래의 경우 조사대상이 됨

- 금융위 및 금감원의 업무와 관련하여 위법행위의 혐의사실을 발견한 경우
- 한국거래소나 기타 행정기관으로부터 위법행위의 혐의사실을 이첩받은 경우
- 검찰청의 장으로부터 위법행위에 대한 조사를 요청받은 경우 등등

② 조사의 면제대상: 아래의 경우는 조사대상행위에 해당하지만 조사의 면제가 가능

- 혐의내용이 경미하여 조사의 실익이 없다고 판단되는 경우
- 민원인의 사적 이해관계로 제기된 것으로 판단되는 등 공익 및 투자자보호와 직접적 연관이 부족할 경우
- 제보가 익명이거나 또는 가공인 명의의 진정·탄원·투서 등에 의해 이루어지거나, 그 내용이 조사단서로서의 가치가 없다고 판단되는 경우 등등

(3) 조사결과조치

- 관계자고발 또는 수사기관통보, 시정명령, 인가·등록취소, 증권발행제한, 임원해임권고 등
- 과징금부과 또는 과태료부과, 단기매매차익 발생사실의 통보

47

✓ 자본시장 조사업무규정 - 조사결과조치

(1) 형사벌칙 대상행위에 대한 관계자 고발 또는 수사기관 통보 (즉, 동 규정상 형사제재를 직접 하지 않으므로 '징역이나 벌금'은 부과대상이 아니다).

(2) 위법행위 발견 시 시정명령 또는 처분명령

(3) 과태료부과, 단기매매차익 발생사실의 통보

(대상자: 주요주주,임원, 중요정보를 알 수 있는 직원(공시담당자 등))

(4) 상장법인 및 피검사기관에 대한 조치

- 인가·등록의 취소
- 증권발행제한(1년 이내의 범위)
- 임직원에게 대한 제재
 - 임원: 해임요구, 6개월 이내의 직무정지, 문책경고, 주의적 경고, 주의
 - 직원: 면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 경고, 주의

(5) 과징금 부과

48

- 3과목 3편 -

협회 규정

(3문항)

49

28회, 30회 기출

67

집합투자증권의 판매회사 변경제도에 대한
설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 판매회사 변경에 대한 투자자 요청이 있을 경우는 고객보호차원에서
어떠한 경우에도 판매회사 변경절차를 이행해야 한다.
- 나. 투자자의 요청으로 판매회사를 변경할 경우, 판매회사는 판매회사 변경 이행을
대가로 투자자에게 환매수수료를 징구할 수 없으나 별도의 비용은 징구할 수 있다.
- 다. 판매회사를 변경한 펀드의 경우 환매수수료 면제를 위한 기산일은 해당 펀드의
최초 가입일로부터 계산한다.

① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

해설: 틀린 내용은 '가, 나'이다. • 가: 예외 있음. 전산상 관리곤란 또는 세제상 문제가 있을 경우는 변경이 불가하다. • 나: 환매수수료 징구 불가능 물론, 별도의 비용도 징구 할 수 없다
(용어상 주의: 펀다이동전의 회사를 '변경판매회사', 펀드 이동받을 회사를 '변경대상 판매회사'라 칭함)

50

※ 집합투자증권 판매회사 변경제도

- (1) 판매회사 변경제도의 취지: 판매회사 간 서비스차별화 등을 통한 공정경쟁 유도과 투자자의 판매회사 선택권 확대 차원에서 도입되었다.
- (2) 판매회사 변경제도 적용대상 펀드 범위: 원칙상 판매회사가 판매할 수 있는 모든 펀드를 대상으로 하지만 '전산상 관리가 곤란하거나 세제상 문제가 있는 경우'는 적용대상에서 제외된다.
- (3) 판매회사의 의무
 - ㉠ 위탁판매계약이 체결된 모든 펀드를 대상으로 판매회사 변경대상이 된다.
 - ㉡ 투자자 요청 시, 판매회사의 변경절차를 이행해야 한다.
- (4) 변경수수료 부과금지: 판매회사는 판매회사 변경의 절차를 이행하는 대가로 투자자에게 별도의 비용을 청구할 수 없다.
- (5) 환매수수료 징구금지: 판매회사의 변경효력이 발생하는 날이 집합투자계약에서 정하는 환매수수료 부과 기간에 해당되더라도, 판매회사는 투자자로부터 환매수수료를 징구할 수 없다 (취*)

*주: 판매회사를 변경한 경우 환매수수료 면제를 위한 기산일은 해당 펀드의 최초가입일로부터 계산한다

51

37회, 40회 기출

68

집합투자기구의 투자광고시 펀드'운용'실적 또는 유형별 '판매'실적 등을 비교하고자 하는 경우 준수사항에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 비교대상이 동일한 유형의 집합투자기구이어야 한다.
- ② 기준일로부터 과거 1년 및 3년 수익률과 설정일 또는 설립일로부터 기준일까지의 수익률을 표시하되, 연단위 비교대상 내의 백분위 순위 또는 서열순위 등을 병기해야 한다.
- ③ MMF가 타회사가 운용하는 MMF의 실적과 비교해서 광고할 경우 과거 1개월 기준의 수익률을 표시해야 한다.
- ④ 평가자료의 출처 및 공표일을 기록해야 한다.

MMF가 운용실적에 대해서 광고를 할 경우, 타회사 MMF와의 비교광고는 할 수 없다.
 ※ MMF투자광고시 운용실적 표시기준 MMF가 운용실적을 표시하는 경우 과거 1개월 수익률로 표시해야 하며, 다른 금융투자 회사가 판매하는 MMF와 운용실적 등에 관한 비교광고는 하지 말아야 한다.
 [보충] MMF가 아닌 집합투자기구가 투자광고에 운용실적을 표시하는 방법은 ②와 같다.

52

❖ 투자실적 광고 시 의무표시사항

- (1) 운용실적을 포함한 투자광고를 할 수 있는 집합투자기구는,
 - ㉠ 설정·설립일로부터 1년 이상 지나고 순자산총액은 100억원 이상이어야 한다.
 - ㉡ 단, 펀드의 유형별 운용실적표기시 동일유형 내 펀드 순자산총액이 500억원 이상이어야 한다.
- (2) 운용실적 표시방법
 - ㉠ 기준일로부터 과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시.
 - ㉡ 단, 운용기간이 3년 이상인 펀드는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일까지의 수익률'을 함께 표시해야 한다. (기준일이란?: 투자광고 계획신고서 제출일이 속한 월의 직전월의 마지막 영업일)
- (3) 의무표시사항
 - ㉠ 집합투자기구의 유형(peer group), 기준일 현재 순자산총액, 설립일(설정일), 수익률산출기간 및 산출기준, 수익률의 세전·세후 여부, 벤치마크수익률
 - ㉡ 단, 객관적인 벤치마크 선정이 어려운 MMF나 부동산펀드는 벤치마크수익률의 표시생략가능.
- (4) MMF특례
 - ㉠ MMF는 운용실적을 표시할 경우 과거 1개월 수익률을 표시해야 한다(연 환산 가능).
 - ㉡ MMF는 타 금융투자회사가 운용하는 다른 MMF와의 '운용실적 등'을 비교하는 광고를 할 수 없다.

53

**2024.03
기출복원**

집합투자기구의 운용실적을 포함한 광고 규정 중 MMF에 대한 내용이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. MMF는 운용실적 표시광고에서 벤치마크수익률을 생략해도 된다.
- 나. MMF는 운용실적을 표시할 때 기준일로부터 과거 1개월 이상 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시해야 한다.
- 다. MMF는 다른 금융투자회사가 판매하는 MMM와 실적을 비교하는 광고를 할 수 없다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

③ 옳은 것은 '가, 다'이다.

나: MMF는 운용실적을 과거 1개월의 수익률로 표시해야 한다(연 환산 가능).
[보충] MMF를 제외한 펀드의 경우 '과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률'을 함께 표시해야 한다(단 3년 이상인 경우에는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일'까지의 수익률을 함께 표시).

54

2025.01
기출복원

집합투자기구의 운용실적을 포함한 광고에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기준일 현재 집합투자기구의 설정·설립일로부터 1년 이상 경과하고 순자산총액이 100억 원 이상의 집합투자기구에 한하여 투자광고에 운용실적을 표시할 수 있다.
 - ② 투자광고에 운용실적을 표시할 경우, 기준일로부터 과거 1개월 이상 수익률을 사용하되 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시하고 3년 이상 경과된 펀드는 과거 1년 및 3년 그리고 설정·설립일로부터 기준일까지의 수익률을 함께 표시해야 한다.
 - ③ 종류형 집합투자기구의 운용실적을 표시하는 경우 종류별 집합투자기구에 부과되는 보수나 수수료의 차이로 인해 운용실적이 달라질 수 있다는 사실을 표시해야 한다.
 - ④ MMF의 운용실적에 대해서 타 회사의 MMF와 비교광고를 할 경우 과거 1개월 기준의 수익률을 표시해야 한다.
- ④ MMF의 운용실적은 '과거 1개월 기준의 수익률'로 표시하는 것이 옳지만, MMF는 다른 MMF와 운용실적 '등'을 비교하는 투자광고를 할 수 없다.

55

41회 기출

69

불성실 수요예측의 참여행위 및 수요예측 참여제한 등에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 않은 경우는, 불성실 수요예측 참여 행위로 본다.
- 나. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 '고위험고수익투자신탁'의 신탁계약이, 설정·설립일로부터 1년 이내 또는 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- 다. 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 위반금액 규모에 따라 최대 36개월까지 수요예측 참여가 제한된다.
- 라. 위원회가 제재금 또는 금전의 납부를 부과한 경우, 위원회는 불성실 수요예측 참여자로 지정된 자에 대한 수요예측참여 제한의 병과는 할 수 없다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

해설: 틀린 내용은 '다, 라'이다.

- 다: 기업공개와 관련해서 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 최대 24개월까지 수요예측참여가 제한된다(cf. 무보증사채의 경우 1~4개월간 수요예측 참여가 제한).
- 라: 병과(두가지 이상의 제재를 병행해서 부과) 가능하다.

56

※불성실 수요예측 참여행위 및 참여제한

(1) 불성실 수요예측 참여행위

- ㉠ 수요예측에 참여하여 주식이나 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 않거나 청약 후 대금을 납입하지 않은 경우
- ㉡ 수요예측에 참여하여 의무보유확약을 하고 배정받은 주식을 의무보유확약 기간 내에 처분하는 경우
- ㉢ 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성하는 경우
- ㉤ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 조기에 계약을 해지하거나 환매하는 경우(㉢, ㉤)
 - ㉢ 벤처기업투자신탁, 고위험고수익투자신탁 : 공모주식을 배정받은 후 해당 신탁계약의 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내 해지되는 경우
 - ㉤ 사모로 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁 : 공모주식을 배정받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우

57

※불성실 수요예측 참여행위 및 참여제한

(2) 불성실 수요예측 참여자에 대한 제한

- ㉠ 기업공개 시 불성실 수요예측 참여자: 위반금액 규모에 따라 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한.
- ㉡ 무보증사채 공모시 불성실 수요예측 참여자: 1~4개월 간 수요예측 참여가 제한

58

신유형

2025.04
기출복원

불성실 수요예측의 참여행위 및 수요예측 참여제한 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 수요예측에 참여하여 공모주식을 받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이, 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여 행위로 본다.
- ② 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 신탁계약이, 설정·설립 일로부터 1년 이내 또는 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- ③ 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이, 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정 받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매하는 경우 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- ④ 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 위반금액 규모에 따라 최대 36개월까지 수요예측 참여가 제한된다.

④ 기업공개와 관련해서 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한된다(cf. 무보증사채의 경우 1~4개월간 수요예측 참여가 제한).

59

❖ 불성실 수요예측 참여행위 및 참여제한

- (1) 불성실 수요예측 참여행위
 - ① 수요예측에 참여하여 주식이나 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 않거나 청약 후 대금을 납입하지 않은 경우
 - ② 수요예측에 참여하여 의무보유확약을 하고 배정받은 주식을 의무보유확약 기간 내에 처분하는 경우
 - ③ 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성하는 경우
 - ④ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 조기에 투자신탁이 해지되거나 환매하는 경우(㉠, ㉡)
 - ⑤ 벤처기업투자신탁, 고위험고수익투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 해당 신탁계약의 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내 해지되는 경우
 - ⑥ 사모로 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
- (2) 불성실 수요예측 참여자에 대한 제한
 - ① 기업공개시 불성실 수요예측 참여자: 위반금액 규모에 따라 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한.
 - ② 무보증사채 공모시 불성실 수요예측 참여자: 1~4개월 간 수요예측 참여가 제한.

60